

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5851/2538

นาย บัญญัติ กัล ยา ณ มิตร
บริษัท การบินไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 553, มาตรา 1401, มาตรา 1410

สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินกำหนดไว้ว่า "ผู้เช่า (จำเลย) มีสิทธิปรับปรุงที่ดิน โดยถม ขุดดินมาถม ทำสะพาน ถนนเชื่อมต่อกับที่ดินของผู้เช่า (จำเลย) หรือผู้ใกล้เคียง หรือออกสู่ถนนได้" ดังนั้น จำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าสิทธิเหนือพื้นดินจึงมีสิทธิตาม สัญญาที่จะทำถนนบนที่ดินได้ แม้ตามสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินในตอนต้นจะ กำหนดว่าผู้เช่า (จำเลย) จะต้องใช้สิทธิเหนือพื้นดินตามสัญญาเพื่อเป็นสวัสดิการ สำหรับพนักงานของผู้เช่า (จำเลย) เท่านั้นก็ตามแต่ข้อความในตอนท้ายได้กำหนดไว้ ด้วยว่า "รวมทั้งการใช้ถนนผ่านเข้าออกเพียงบางส่วนเพื่อสะดวกในกิจการของผู้ ใช้ได้ด้วย" โดยที่การขนส่งคนทางอากาศ ครั้วการบินและกิจการที่เกี่ยวข้องกับ กิจการดังกล่าวเป็นกิจการตามวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนั้นที่ จำเลยใช้ถนนคอนกรีตบนที่ดินตามสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินเป็นทางเข้าออกบาง ส่วนสำหรับการลำเลียงอาหารฝ่ายโภชนาการของจำเลยไปยังเครื่องบินของจำเลยก็ดี ที่จำเลยอนุญาตให้พนักงานสายการบินอื่นใช้ถนนคอนกรีตดังกล่าวเป็นทางผ่านไป ยังครั้วการบินของจำเลยก็ดีถือได้ว่าเป็นการใช้ที่ดินตามสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน เป็นถนนผ่านเข้าออกเพียงบางส่วนเพื่อความสะดวกในกิจการของจำเลยตามที่ กำหนดไว้ในสัญญาจำเลยมีสิทธิทำได้โดยชอบ หาได้เป็นการผิดสัญญาไม่ จำเลยได้ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าทางเข้าออกของถนนบนที่ดินที่จำเลยเช่า

จากโจทก์ตลอดเวลา บุคคลภายนอกที่จะใช้ถนนดังกล่าวได้มีเฉพาะพนักงานของบริษัทสายการบินอื่นที่เป็นลูกค้าของจำเลย ซึ่งมาติดต่อธุรกิจกับจำเลย ส่วนบุคคลอื่นจะใช้ถนนดังกล่าวได้เฉพาะเมื่อมาติดต่อภายในอาคารของจำเลยทั้งจะต้องลงเวลาเข้าออกและติดบัตรผู้มาติดต่อไว้ด้วย และจะใช้ถนนดังกล่าวเป็นทางผ่านไม่ได้ บุคคลภายนอกที่ไม่มีธุรกิจกับจำเลยจะใช้ถนนดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้นการที่บุคคลภายนอกใช้ถนนบนที่ดินที่จำเลยเช่าจากโจทก์นั้น เป็นการใช้โดยอาศัยสิทธิของจำเลย ทั้งไม่ปรากฏว่าบุคคลภายนอกที่ใช้ถนนเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อื่นแต่อย่างใด ดังนั้นแม้บุคคลภายนอกจะได้ใช้ถนนบนที่ดินที่จำเลยเช่าจากโจทก์เป็นเวลานานเท่าใด ถนนบนที่ดินที่จำเลยเช่าจากโจทก์ก็ไม่ตกอยู่ในภาระจำยอมการที่จำเลยให้บุคคลภายนอกใช้ถนนจึงหาได้เป็นการไม่สงวนทรัพย์สินที่เช่าเสมอกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเองไม่ โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาเช่าแก่จำเลยไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยผิดสัญญาเช่าและสัญญาใช้สิทธิเหนือพื้นดินในส่วนสาระสำคัญ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 832 แขวงดอนเมือง เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร และส่งมอบที่ดินแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 33,600,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์อีกวันละ 200,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะเลิกใช้ทางหรือถนนเป็นทางผ่านเข้าออกหรือจำเลยพร้อมบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ดังกล่าว

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้เป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน การใช้สิทธิของจำเลยบนที่ดินของโจทก์ตามสัญญามิได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ค่าเสียหายตามฟ้องจึงไม่มี โจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินให้แก่จำเลยเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงซึ่งไม่มีโต้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 832 แขวงดอนเมือง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ทำการขนส่งคนสิ่งของ ไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ดำเนินกิจการท่าอากาศยาน สถานีการบิน โรงแรมภัตตาคาร คลังการบิน เป็นต้น ตามรายละเอียดในหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.2 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2528 จำเลยทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์เป็นเนื้อที่ประมาณ 29,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 18 ไร่ 50 ตารางวา มีกำหนดเวลาเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 มีรายละเอียดตามสำเนาสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนเอกสารหมาย จ.3 (ล.2) โจทก์และจำเลยได้จดทะเบียนเป็นการเช่าที่ดินดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามสำเนาหนังสือสัญญาแบ่งเช่าที่ดิน (ระหว่างจำนอง) เอกสารหมาย ล.4 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2528 โจทก์ทำสัญญาให้จำเลยใช้สิทธิเหนือพื้นดินในที่ดินพิพาทส่วนที่เหลือจากการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนเป็นเนื้อที่ 7,000 ตารางเมตร

หรือประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา มีกำหนดเวลา 29 ปี 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2528 มีรายละเอียดตามสำเนาสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือที่ดินเอกสารหมายเลข 4 (ล.3) และโจทก์จำเลยได้จดทะเบียนก่อตั้งสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสำเนานั่งสัญญาแบ่งก่อตั้งสิทธิเหนือที่ดินเอกสารหมายเลข 5 เมื่อจำเลยเข้าครอบครองที่ดินพิพาทตามสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนและสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือที่ดินแล้ว จำเลยได้ทำถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 10 เมตร ยาวตลอดแนวด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของที่ดินพิพาท จำเลยใช้ถนนดังกล่าวเป็นทางเข้าออกบางส่วนสำหรับการลำเลียงอาหารจากอาคารฝ่ายโภชนาการของจำเลยซึ่งอยู่ติดกับที่ดินพิพาทด้านในเพื่อไปยังเครื่องบิน และจำเลยอนุญาตให้พนักงานของสายการบินอื่นใช้ถนนดังกล่าวไปติดต่อกับครัวการบินของจำเลยด้วย

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่า ที่จำเลยทำถนนคอนกรีตบนที่ดินตามสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือที่ดินแล้ว จำเลยใช้ถนนดังกล่าวเป็นทางเข้าออกบางส่วนสำหรับการลำเลียงอาหารจากอาคารฝ่ายโภชนาการของจำเลยไปยังเครื่องบิน และอนุญาตให้พนักงานของสายการบินอื่นใช้ถนนดังกล่าวไปติดต่อกับครัวการบินของจำเลยเป็นการผิดสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือที่ดินหรือไม่ เห็นว่าสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือที่ดินเอกสารหมายเลข 4 (ล.3) ข้อ 5 วรรคสองกำหนดไว้ว่า "ผู้ใช้ (จำเลย) มีสิทธิปรับปรุงที่ดินโดยถมขุดดินมาถม ทำสะพาน ถนนเชื่อมต่อกับที่ดินของผู้ใช้ (จำเลย) หรือผู้ใกล้เคียง หรือออกสู่ถนนได้" ดังนี้ จำเลยซึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเหนือที่ดินจึงมีสิทธิตามสัญญาที่จะทำถนนบนที่ดินได้ส่วนที่จำเลยใช้ถนนและอนุญาตให้พนักงานของสายการบินอื่นใช้ถนนจะเป็นการผิดสัญญาหรือไม่นั้น แม้ตามสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือที่ดินเอกสารหมายเลข 4 (ล.3) ข้อ 4 วรรคแรก ในตอนต้นจะกำหนดว่าผู้ใช้ (จำเลย) จะต้องใช้สิทธิเหนือที่ดินตามสัญญาเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานของผู้ใช้ (จำเลย) เท่านั้นก็ตาม แต่ข้อความในตอนท้ายของข้อ 4 วรรคแรกได้กำหนดไว้ด้วยว่า "รวมทั้งการใช้เป็นถนนผ่านเข้าออกเพียงบางส่วนเพื่อสะดวกใน

กิจการของผู้ใช้ได้ด้วย" โดยที่การขนส่งคนทางอากาศ ครั้วการบินและกิจการที่เกี่ยวข้อง
เนื่องกับกิจการดังกล่าว เป็นกิจการตามวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ได้จดทะเบียนไว้
ตามหนังสือรับรองของหอทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เอกสารหมายเลข 6
ดังนั้นที่จำเลยใช้ถนนคอนกรีตบนที่ดินตามสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินเป็นทางเข้า
ออกบางส่วน สำหรับการลำเลียงอาหารฝ่ายโภชนาการของจำเลยไปยังเครื่องบินของ
จำเลยก็ดี ที่จำเลยอนุญาตให้พนักงานสายการบินอื่นใช้ถนนคอนกรีตดังกล่าวเป็น
ทางผ่านไปยังครั้วการบินของจำเลยก็ดีถือได้ว่าเป็นการใช้ที่ดินตามสัญญาให้ใช้สิทธิ
เหนือพื้นดินเป็นถนนผ่านเข้าออกเพียงบางส่วนเพื่อความสะดวกในกิจการของจำเลย
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จำเลยมีสิทธิทำได้โดยชอบ หากได้เป็นการผิดสัญญาไม่

ที่โจทก์ฎีกาข้อต่อไปว่า การที่จำเลยอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ถนนบนที่ดิน
ที่จำเลยเช่าจากโจทก์ในลักษณะถาวร จะทำให้ที่ดินของโจทก์ตกอยู่ในภาระจำยอม
เมื่อถูกใช้เกิน 10 ปี จึงเป็นกรณีที่จำเลยไม่รักษาทรัพย์สินที่เช่าเสมอวิญญูชนจะพึง
รักษาทรัพย์สินของตนเอง โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยระงับการกระทำดังกล่าวแล้วแต่
จำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าแก่จำเลยนั้นข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
จำเลยได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าทางเข้าออกของถนนบนที่ดินที่
จำเลยเช่าจากโจทก์ตลอดเวลาบุคคลภายนอกที่จะใช้ถนนดังกล่าวได้มีเฉพาะ
พนักงานของบริษัทสายการบินอื่นที่เป็นลูกค้าของจำเลย ซึ่งมาติดต่อธุรกิจกับจำเลย
ส่วนบุคคลอื่นจะใช้ถนนดังกล่าวได้เฉพาะเมื่อมาติดต่อภายในอาคารของจำเลย ทั้งจะ
ต้องลงเวลาเข้าออกและติดบัตรผู้มาติดต่อไว้ด้วย และจะใช้ถนนดังกล่าวเป็นทาง
ผ่านไม่ได้ บุคคลภายนอกที่ไม่มีธุรกิจกับจำเลยจะใช้ถนนดังกล่าวไม่ได้ เช่นนี้เห็น
ว่าการที่บุคคลภายนอกใช้ถนนบนที่ดินที่จำเลยเช่าจากโจทก์นั้นเป็นการใช้โดยอาศัย
สิทธิของจำเลย ทั้งตามทางนำสืบของโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่าบุคคลภายนอกที่ใช้ถนน
เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อื่นแต่อย่างใด ดังนั้นแม้บุคคลภายนอกจะได้ใช้ถนนบน
ที่ดินของจำเลยเช่าจากโจทก์เป็นเวลานานเท่าใด ถนนบนที่ดินที่จำเลยเช่าจากโจทก์

ก็ไม่ตกอยู่ในภาระจำยอม การที่จำเลยให้บุคคลภายนอกใช้ถนนจึงหาได้เป็นการไม่
สงวนทรัพย์สินที่เข้าเสมอกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเองไม่ โจทก์จึง
บอกเลิกสัญญาเช่าแก่จำเลยไม่ได้

ที่โจทก์ฎีกาข้อสุดท้ายว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าทนายความที่ให้โจทก์ใช้แทน
จำเลยในศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์สูงเกินไปนั้นศาลฎีกาได้พิจารณาถึงจำนวนทุน
ทรัพย์ ความยากง่ายแห่งการดำเนินคดีตลอดจนถึงเวลาและงานที่ทนายจำเลยได้
กระทำไปแล้ว เห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าทนายความให้โจทก์ใช้แทนจำเลยใน
ศาลชั้นต้น50,000 บาท และในชั้นอุทธรณ์ 20,000 บาท นั้น เป็นจำนวนที่สูงเกินไป
สมควรลดค่าทนายจำเลยในศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ซึ่งโจทก์จะต้องใช้แทนลงบ้าง

พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะค่าทนายความ ให้โจทก์ใช้แทนจำเลยในศาลชั้นต้น
เป็นเงิน 30,000 บาท และในชั้นอุทธรณ์เป็นเงิน10,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชลอ บุญยเนตร-สมาน เวทวินิจ-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>